

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מירסקי

פ/5447/25

הצעת חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים (תיקון – החזקת תכשיר אפינפרין בכלי טיס וברכבות), התשפ"ה–2025

1. תיקון שם החוק. בחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, תשע"ח–2018" (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "במוסדות חינוך" יבוא " במוסדות חינוך, במטוס, ברכבת".
2. תיקון סעיף 1 בסעיף 1 לחוק העיקרי –
- (1) בהגדרה "מחזיק", אחרי "או בעלים של" יבוא "מטוס, רכבת או";
- (2) אחרי ההגדרה "מחזיק" יבוא :
- "מטוס" – מטוס נוסעים המשמש לטיסות מסחריות, שיש בו 100 מושבים לפחות; "
- (3) אחרי ההגדרות "רוקח", "רוקח אחראי", "בית מסחר לתרופות" ו"בית מרקחת" יבוא :
- "רכבת" – רכבת ארצית, כהגדרתה בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972², המשמשת להסעת נוסעים; "
3. תיקון סעיף 2 בסעיף 2 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "במוסד חינוך" יבוא "במטוס או ברכבת";
- (2) בסעיף קטן (א), אחרי "במוסד החינוך" יבוא "במטוס או ברכבת";
- (3) בסעיף קטן (ג) –
- (א) ברישה, אחרי "שר העבודה והשירותים החברתיים" יבוא "ולעניין מטוס או רכבת בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים";
- (ב) בפסקה (1), אחרי "במוסדות חינוך" יבוא "במטוס או ברכבת", ואחרי "של מוסדות חינוך" יבוא "מטוס או רכבת";
- (ג) בפסקה (3), אחרי "במוסד החינוך" יבוא "במטוס או ברכבת";

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 851.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 458.

(ד) בפסקה (5), אחרי "במוסד חינוך" יבוא "במטוס או ברכבת";

(4) בסעיף קטן (ד), אחרי "במוסד החינוך" יבוא "במטוס או ברכבת".

- תיקון סעיף 3 4. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "במוסד חינוך" יבוא "במטוס או ברכבת";
- (2) אחרי "במוסד החינוך" יבוא "במטוס או ברכבת".
- תיקון סעיף 4 5. בסעיף 4 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "במטוס או ברכבת".
- תיקון סעיף 5 6. בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, אחרי "במוסד החינוך" יבוא "במטוס או ברכבת".
- תיקון סעיף 6 7. בסעיף 6 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "שאינו מוסד חינוך" יבוא "שאינו מוסד חינוך, מטוס או רכבת".
- תיקון התוספת 8. בתוספת לחוק העיקרי –

(1) ברישה, במקום "הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח–2018" יבוא "הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך, במטוס, ברכבת ובמקומות ציבוריים, התשע"ח–2018";

(2) בכל מקום, במקום "מוסד חינוך" יבוא "מוסד חינוך / מטוס / רכבת", במקום "במוסד החינוך" יבוא "במוסד חינוך / במטוס / ברכבת" ובמקום "מוסד החינוך" יבוא "מוסד החינוך / המטוס / הרכבת".

תקנות ראשונות 9. תקנות ראשונות לפי סעיף 2(ג) לחוק העיקרי, לעניין מטוס או רכבת, יבאו לאישור ועדת הבריאות של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דברי הסבר

אלרגיה למזון היא תופעה רפואית חמורה הנגרמת כתוצאה מתגובה מוגזמת של מערכת החיסון, המזהה מרכיבי מזון "רגילים" כגורמים מסוכנים. בין האלרגנים הנפוצים נמנים: חלב, ביצים, סויה, בוטנים, אגוזים, שומשום, דגים וחיטה. אלרגיה למזון הפכה לנפוצה בעשורים האחרונים, וכיום היא משפיעה על כחמישה אחוזים מהאוכלוסייה בישראל, מתוכם שמונה אחוזים מהילדים ושני אחוזים מהמבוגרים. התגובה האלרגית המסוכנת ביותר, תגובה אנפילקטית, עלולה להוביל לקשיי נשימה, איבוד הכרה ואף מוות בתוך דקות מרגע החשיפה לאלרגן.

במקרי חירום, טיפול באמצעות הזרקת אפינפרין (EpiPen) יכול להציל חיים. הזרקת האדרנלין מסייעת בפתיחת דרכי הנשימה וכיווץ כלי הדם, ובכך מספקת חלון זמן שהוא קריטי עד להגעה לטיפול רפואי בבית החולים. עם זאת, נוסעים במטוסים וברכבות עלולים למצוא עצמם ללא גישה מיידית למזרק אפינפרין, דבר שמעמיד אותם בסכנת חיים במקרה של התקף אלרגי חריף במהלך הנסיעה. על כן, מוצע לקבוע חובה להחזיק מזרק אפינפרין בכלי טיס וברכבות, בדומה לחובה הקיימת כיום במוסדות חינוך. תיקון זה יבטיח מענה רפואי מידי לנוסעים בעת חירום, יפחית את מקרי התמותה והסיבוכים ויספק רשת ביטחון רפואית מתקדמת בכלי תחבורה ציבוריים, התואמת סטנדרטים בין-לאומיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בשבט התשפ"ה (03.02.2025)